

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2017 국내지사(전북, 광주전남, 제주) 종합감사

제 목 : 용역계약 업무처리 부적정

관계부서 : ◇◇◇◇지사

내 용

1. 업무개요

◇◇◇◇지사는 전통시장 및 소상공인 활성화 사업의 일환으로 '전통시장 포함 전주 관광명소 인증샷 이벤트 개최'(◇◇◇◇협력지사-564, 2015.8.13.)를 추진하면서 이벤트 광고운영 대행업체인 ○○○○(용역명 : 전주여행 포토월 이벤트 광고운영 대행) 및 이벤트 운영 대행업체인 ⊖⊖⊖⊖(용역명 : 전주여행 포토월 이벤트 운영 대행)와 계약서를 작성하지 아니하고, 위 이벤트 종료 후 업체들이 ◇◇◇◇지사에 제출한 세금계산서에 의해 용역대금으로 ○○○○에게 20,000천 원을, ⊖⊖⊖⊖에게 8,500천 원을 각각 지급하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제11조에 의하면 계약을 체결할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간 등을 기재한 계약서를 작성해야 하고, 다만 대통령령으로 정하는 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있도록 되어 있고, 같은 조 제2항에 따르면 계약서를 작성하는 경우에는 담당공무원과 계약상대자가 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정되도록 규정되어 있다.

또한 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제49조에 의하면 국가 계약법 제11조 제1항 단서의 규정에 의하여 계약금액이 3천만 원 이하인 계약을 체결하는 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있으며, 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙』 (이하 ‘국가계약법 시행규칙’이라 한다) 제50조에 의하면 계약서 작성을 생략하는 경우에는 계약 상대방으로부터 청구서·각서·협정서·승낙사항 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받도록 되어 있다. 그리고 공사 『회계 규정시행세칙』 제65조 제1항에 의하면 계약사무에 관한 서식은 국가계약법 시행규칙을 준용하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◇◇◇◇지사는 위 이벤트 대행업체인 ○○○○ 및 ⊖⊖⊖⊖와 계약서를 작성하지 아니하였고, 계약서를 생략하고자 할 경우에는 승낙사항 등 계약성립의 증거가 되는 서류를 계약상대자로부터 제출받아야 하는데 이를 받지 않았다.

관계부서 의견

◇◇◇◇지사는 업무착오로 계약체결 절차를 누락하였음을 인정하였고, 추후 계약 관련 업무추진 시 관련 법령과 규정을 준수하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」과 공사 「회계 규정시행세칙」을 준수하지 않는 등 용역계약 업무처리를 소홀히 한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)